Câu 5: Những vấn đề cần trao đổi với chị Minh.

- Phân tích cho bà Minh biết quan hệ pháp luật tranh chấp, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện và tòa án có thẩm quyền giải quyết;
- Phân tích những tình huống có thể xảy ra khi khởi kiện, những điểm mạnh yếu của các bên;
- Hướng dẫn cách thu thập các chứng cứ cần thiết để chuẩn bị khởi kiện;
- Đề nghị cung cấp toàn bộ giấy tờ liên quan đến các tài sản cũng như các giấy tờ vay nợ có liên quan đến chị và anh Bình.

Câu 6: Chuẩn bị phương án bảo vệ quyền lợi cho chị Minh tại phiên tòa sơ thẩm.

- Trình bày các căn cứ chứng minh tài sản riêng của chị Minh và khoản nợ chung.
- Từ các căn cứ trên yêu cầu TA phân chia tài sản.

Câu 7: Trình bày bản luận cứ bảo vệ quyền lợi cho chị Minh.

Dựa vào câu 6 để làm câu này

Mã số: LS.DS/TN-27/240

----------*----------

Anh Phạm Gia Thanh và chị Đinh Thị Hồng kết hôn trên cơ sở tự nguyện, có đăng ký kết hôn vào tháng 2 năm 1990. Sau khi xây dựng gia đình, vợ chồng anh Thanh về sống tại khu tập thể đội máy bơm của tỉnh. Được 18 tháng, hai vợ chồng ra làm nhà ở riêng trên đất của bố mẹ chị Hồng cho mượn. Từ đó đến nay, vợ chồng anh Thanh sống tại nhà này.

Sau khi cưới, hai vợ chồng có cuộc sống rất hoà thuận, hạnh phúc cho đến cuối năm 1995 thì mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu phát sinh.

Theo anh Thanh thì nguyên nhân mâu thuẫn là do vợ chồng không tôn trọng nhau, không thống nhất được với nhau trong cuộc sống gia đình, nhất là về kinh tế. Hai vợ chồng không tin tưởng nhau dẫn đến việc chị Hồng luôn nghi ngờ anh Thanh lấy tiền của vợ chồng làm vốn riêng. Từ đó hai vợ chồng thường xuyên cãi chửi nhau. Cuộc sống chung rất nặng nề, tình cảm vợ chồng ngày càng lạnh nhạt. Hiện tại mâu thuẫn vợ chồng không thể nào khắc phục được, vì vậy anh Thanh đề nghị Toà án giải quyết được ly hôn với chị Hồng.

Anh Thanh nhờ anh (chị) viết đơn khởi kiện.

Câu hỏi 1: (1,5 điểm)

Bạn sẽ trao đổi với anh Thanh những vấn đề gì trước khi khởi kiện?

Tình tiết bổ sung

Theo chị Hồng thì nguyên nhân mâu thuẫn là do anh Thanh đã không có trách nhiệm, không quan tâm đến công việc kinh doanh của gia đình. Toàn bộ việc kinh doanh, lỗ, lãi ra sao, anh Thanh không biết mà bỏ mặc tất cả cho chị Hồng phải gánh vác toàn bộ. Do việc làm ăn không thuận lợi bị thua lỗ, nợ nần nhiều dẫn đến kinh tế khó khăn. Vợ chồng thường xuyên cãi chửi nhau, không tin tưởng nhau, nghi ngờ nhau về kinh tế. Ngoài ra hai vợ chồng còn bất đồng về quan điểm nuôi dạy con. Tuy mâu thuẫn của vợ chồng là rất trầm trọng, khó cải thiện, nhưng chị Hồng chưa muốn ly hôn vì lý do con cái. Chị Hồng đề nghị Toà án hoà giải để giúp vợ chồng chị đoàn tụ để vợ chồng cùng nhau xây dựng lại cuộc sống gia đình vì tương lai, hạnh phúc của con.

Câu hỏi 2: (1 điểm)

Quan điểm của bạn về hướng giải quyết quan hệ hôn nhân trong vụ án?

Tình tiết bổ sung

Về con chung, anh Thanh và chị Hồng đều xác nhận có hai con chung là cháu Phạm Thanh Tùng sinh 1990 và cháu Phạm Văn Linh sinh năm 1995. Anh Thanh cho rằng đây là con của anh nên anh có quyền được nuôi các cháu. Hơn nữa ông bà nội cũng như các chú, các bác bên nội cũng cương quyết đòi nuôi hai cháu nếu vợ chồng anh Thanh ly hôn. Lý do anh Thanh